

1501117-24.2020.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501117-24.2020.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501117-24.2020.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217127/2020 - DEL.POL.SETE BARRAS, 13354124 - DEL.POL.SETE BARRAS, 558/20/110 - DEL.POL.SETE BARRAS, 2217127 - DEL.POL.SETE BARRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE GONCALVES COSTA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denuncia (fls. 107/108) em face de KAIQUE GONÇALVES COSTA, qualificado às fls. 07, porque, consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 09h25min, na Avenida Dr. Júlio Prestes, altura do nº 1.344, Centro, na cidade de Sete Barras e Comarca de Registro, o denunciado, subtraiu, em proveito próprio, uma bicicleta da marca Monark, aro 26 (auto de exibição e apreensão de fls. 11), pertencente a José Ramos da Silva.

Por tais razões, pleiteou o o autor a condenação do acusado KAIQUE GONÇALVES COSTA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia no dia 19/03/2021 (fls. 112/113). O réu foi citado à fl. 144,

apresentando resposta à acusação às fls. 150/153. O recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 154/155).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas e o réu foi interrogado. O autor requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição dada a fragilidade das provas. Subsidiariamente, postulou aplicação da pena no mínimo legal.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extrai-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o imputado se aproveitou do fato da bicicleta estar encostada e sem cadeado nas proximidades do "Supermercado JC", enquanto a vítima fazia compras.

Nesse contexto, KAIQUE subtraiu a bicicleta acima descrita e deixou o local pedalando o veículo e, posteriormente vendeu a bicicleta a terceira pessoa, sendo ela recuperada em seguida. (...)"

Tipo Penal:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A conduta imputada ao acusado é a de no dia, hora e local citados, subtrair, em proveito próprio, uma bicicleta da marca Monark, aro 26 (auto de exibição e apreensão de fls. 11), pertencente a José Ramos da Silva.

A pretensão punitiva merece procedência.

Da Materialidade: A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 30/34, auto de exibição e apreensão (fl. 11), pelo laudo pericial de fl. 179/181, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria: Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa do acusado KAIQUE GONÇALVES COSTA.

O acusado KAIQUE GONÇALVES COSTA declarou que que são verdadeiros os fatos. Disse que vendeu apenas a roda da bicicleta e que pretendia usar o dinheiro para usar drogas. Finalizou dizendo que dispensaria o restante da bicicleta.

A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, mormente pela prova oral colhida.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO.

COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA.

REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que

transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A

confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção

trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante

do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da

função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A

dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter

o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; Acr

2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

A confissão foi devidamente ratificada pela prova oral produzida pela acusação.

A testemunha Ronaldo César da Costa Mendes, policial civil, declarou que participou das investigações e disse que no dia dos fatos um funcionário do Mercado JC compareceu dizendo que ocorrera um furto de uma bicicleta, fornecendo imagens.

Disse que pelas imagens reconheceu o acusado que acabou por assumir a autoria do crime, declinando ter vendido o bem a um terceiro. Disse que foi até a residência do terceiro, de nome FÉLIX, e lá encontrou a bicicleta subtraída. Informou que o acusado é conhecido pela prática de crimes patrimoniais.

O dolo do agente restou evidenciado. A conduta do denunciado, por evidente, é típica e se subsume com perfeição aos tipos legais do artigo 155, caput, do Código Penal, observando-se que inaplicável a regra do art. 155, §2º do Código Penal, porque a coisa arrebatada é de valor destacado para o ofendido (aproximadamente seiscentos reais - laudo de fls. 180/181), posto que qualificado como lavrador (fl. 06).

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu KAIQUE GONÇALVES COSTA, às penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo réu não vai muito além do que o desvalor da ação e do resultado coligidos pelo legislador. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu não possui anotações em sua Folha Penal (fls. 124/125). Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não desfavorecem o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas favoráveis ao réu, aplico-lhe a pena- base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Não há atenuantes ou agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão em regime inicialmente ABERTO (art. 33, §2º, "c" do Código Penal) e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Substituição: Considerando a natureza do delito, a quantidade de pena cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por força do art. 44 e seguintes do Código Penal. Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: 1) prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da condenação, por 8 (oito) horas semanais em entidade a ser indicada pelo juízo da execução; e 2) prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Sursis: Incabível ante a substituição efetuada.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Ausente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar indenização por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal

ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.

Em função do art. 201, § 2º, do CPP, comunique-se ao ofendido.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Registro, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA